

0000524-02.2020.8.26.0582

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Matheus Oliveira Nery Borges

Comarca: São Miguel Arcanjo

Foro: Foro de São Miguel Arcanjo

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 28/04/2022

... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

VITORIA DOS SANTOS PINTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Matheus Oliveira Nery Borges

Vistos.

Trata-se de Ação Penal que move o Ministério Público contra VITORIA DOS SANTOS PINTO, devidamente qualificada nos autos, originalmente tipificado como incurso no artigo 28 da Lei ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Miguel Arcanjo

Foro de São Miguel Arcanjo

Vara Única

Rua Bento França, 332, São Miguel Arcanjo - SP - cep 18230-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0000524-02.2020.8.26.0582 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000524-02.2020.8.26.0582

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

VITORIA DOS SANTOS PINTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Matheus Oliveira Nery Borges

Vistos.

Trata-se de Ação Penal que move o Ministério Público contra VITORIA DOS SANTOS PINTO, devidamente qualificada nos autos, originalmente tipificado como incurso no artigo 28 da Lei 11.343/06.

Durante a instrução processual, foram designadas sucessivas tentativas de intimação para oferecimento da transação penal, não logrando êxito em localizá-la até o presente momento.

É o breve relatório.

Decido.

De fato, não pode haver interesse do Estado em dar continuidade a um processo fadado à extinção a punibilidade. Nesse contexto destaca-se também o princípio da economia processual e da instrumentalidade do processo, como bem lembrou o

representante ministerial.

In casu, depreende-se dos autos que o fato ocorreu em 28 de julho de 2020, até o presente momento, não houve nenhuma causa de suspensão ou interrupção da prescrição.

Portanto, a prescrição em abstrato, nos moldes do art. 30, da Lei 11.343/06, é de 2 anos, considerando o início da contagem com o auto de prisão em flagrante em 28 de julho de 2020. Além disso, considerando o fato da acusada possuir idade inferior a 21 anos na data dos fatos, nos termos do artigo 115, do Código Penal o prazo prescricional foi reduzido para 1 (um ano). Verifica-se que o lapso temporal mencionado, de fato, resta superado.

Ante o exposto, diante da ausência de justa causa para o prosseguimento da ação, um dos elementos do interesse de agir e, com a finalidade de evitar o dispêndio de tempo e o desgaste da Justiça Pública com um processo que, inevitavelmente, perderia sua utilidade, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do VITORIA DOS SANTOS PINTO, o fazendo com espeque nos artigos 107, IV do Código Penal.

Com o trânsito em julgado desta sentença, dê-se baixa em nossos registros.
P.I.C.

Sao Miguel Arcanjo, 11 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA